

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת קארין אלהרר

פ/25/3950

הצעת חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון)

הוספת סעיף 5א¹ 1. בחוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו¹, אחרי סעיף 5 יבוא –

”שוויון בפני החוק 5א. הכול שווים בפני החוק ; אין מפלים בין אדם לאדם ואיסור הפליה במישרין או בעקיפין, להלכה או למעשה.”

דבר י הסבר

בהצעת חוק זו מוצע לעגן במסגרת חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו את הזכות לשוויון ואת האיסור על הפליה.

אף שעקרון השוויון מוכר כעקרון יסוד של הדמוקרטיה הישראלית הזוכה למעמד חוקתי, הוא אינו אחת מהזכויות המנויות בחוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו. הזכות לשוויון נותרה עד היום אחת מזכויות היסוד שאינן כתובות עלי ספר, אף שהיא זכתה להכרה בחקיקה ובפסיקה. בית המשפט העליון גם קבע שהזכות החוקתית לכבוד האדם כוללת בנסיבות מסוימות את האיסור על הפליה. אולם הכרה זו היא חלקית והזכות לשוויון והאיסור על אפליה זוכים להגנה חוקתית חלשה וחסרה.

יש לציין שבהשוואה בינלאומית, ישראל חריגה מאוד באי-הכרתה בזכות לשוויון ובאיסור על הפליה בחוקי היסוד שלה. הכרה חסרה זו מונעת את ההגנה המלאה על הזכות לשוויון. להיעדר ההכרה החוקתית בזכות לשוויון במסגרת חוקי היסוד של מדינת ישראל יש גם משמעות סמלית וזהותית. הכרה מפורשת בזכות לשוויון ובאיסור על הפליה תחזק את ההכרה בקרב מקבלי ההחלטות והציבור בדבר מעמדה בישראל של הזכות לשוויון.

דבר זה חשוב במיוחד לאור העובדה שמעמדה החוקתי של הזכות לשוויון נחלש עוד יותר בעקבות חקיקת חוק-יסוד : ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, אשר הדגיש את הזיקה בין מדינת ישראל לבין קבוצת הרוב היהודי, באופן שנתפס כמעדיף קבוצה אחת של אזרחים על פני הקבוצה האחרת.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת גדעון סער וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/295) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת גדעון סער (פ/25/1595).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 150.

חברי הכנסת (פ/974/24) ועל ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/1310/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אפרת רייטן מרום (פ/337/25) ועל ידי חבר הכנסת מאיר כהן (פ/1597/25). הצעת החוק זהה לפ/1597/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בחשוון התשפ"ד (16.10.2023)